

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	주민세(사업소분) 신고 및 납부 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

행정안전부는 지방세에 관한 기본적이고 공통적인 사항과 납세자의 권리·의무 및 권리구제에 관한 사항 등을 규정하여 납세의무를 원활히 이행하도록 「지방세 기본법」 및 「지방세법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지방세법」 제80조(과세표준)에 따라 사업소분의 과세표준은 과세기준일 현재의 사업소 및 그 연면적으로 하며, 동법 제81조(세율)에 따라 기본세율과 연면적에 대한 세율로 구분되고 연면적에 대한 세율은 사업소 연면적 1제곱미터당 250원으로 한다.

「지방세법」 제82조(세액계산)에 따라 사업소분의 세액은 기본세율과 연면적에 대한 세율로 각각 산출한 세액을 합산한 금액으로 한다. 다만, 사업소 연면적이

330제곱미터 이하인 경우에는 연면적에 대한 세액을 부과하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 「지방세법」 제81조(세율) 및 제82조(세액계산)에 따라 대상 사업소 연면적이 330제곱미터를 초과할 경우 기본세율과 연면적에 대한 세율을 각각 산출한 합계금액으로 납부하여야 함에도, 2022년 △△△△ 주민세(사업소분)과 2023년 △△, △△△△ 주민세(사업소분)의 경우 연면적에 대한 세율을 합산하지 않아 기본세액인 **,***원으로 과소 납부한 사실을 확인하였다. ※ 세액 재산정 금액: 2022년(△△△△ 201천원), 2023년(△△△△ 222천원, △△ 650천원)

[표] △△△△△△△△△△ 주민세(사업소분) 납부내역

구분	사업소명	주소	신고납부액	납부시 적용 과세표준 연면적	실제 과세표준 연면적
2021년	△△(△△△△)	△△ △△△ △△△ 169 △△△△ 5층	***,***	381㎡	381㎡
	△△△△	△△ △△△ △△△△ 215	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△ 2길 80	***,***	556.6㎡	556.6㎡
	△△△△△△	△△ △△△ △△△△ 64(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ 4.19로 28길 (△△4동)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△△ 173길 112(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
2022년	△△(△△△△)	△△ △△△ △△△ 169 △△△△ 5층	***,***	381㎡	381㎡
	△△△△	△△ △△△ △△△△ 215	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△ 2길 67	**,***	556.6㎡	556.6㎡
	△△△△△△	△△ △△△ △△△△ 64(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ 4.19로 28길 (△△4동)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△△ 173길 112(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
2023년	△△(△△△)	△△ △△△ △△△△ 262 (△△△)	**,***	100평 이하	2,352.3㎡
	△△△△	△△ △△△ △△ 2길 67	**,***	100평 이하	639.41㎡
	△△△△△△	△△ △△△ △△△△ 64(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△△ 200길 4(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
	△△△△	△△ △△△ △△△ 173길 112(△△△)	**,***	100평 이하	100평 이하
2024년	납기 미도래				

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

따라서, △△△△△△△△△△에서는 과소납부한 주민세(사업소분)에 대하여 수정신고 등 행정 절차를 이행하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 과소납부된 주민세(사업소분)에 대하여 수정신고 등 행정절차를 이행하시기 바랍니다. (시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)